

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA XIV

EMPRESAS ESTATAIS

Em regra, não se diferencia empresas públicas e sociedades de economia mista, ainda que existam 3 distinções.

Empresa Pública

- Conceito Legal (art. 3º da Lei 13.303/2016):
 - Empresa pública é a entidade (pessoa jurídica) dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios.

Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado. O motivo dela ser chamada de empresa pública não tem a ver com a pessoa jurídica. Em algumas situações, há maior incidência do direito público.

Ex.: Correios – PJ de direito privado com maior incidência de direito privado.

A empresa pública tem o seu capital 100% público, sem participação privada nesse capital. Na sociedade de economia mista, o capital é misto.

Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do estado, do Distrito Federal ou do município, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno (União, estados, DF, municípios, autarquias), bem como de entidades da administração indireta (empresa pública e sociedade de economia mista) da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

A empresa pública tem o capital 100% público. Ela pode ser uma empresa pública unipessoal (100% da União, estado, DF ou município) ou pluripessoal (maioria da União + alguém da Administração Direta). Pode acontecer de a União, junto com um estado, criar uma empresa pública.



5m



10m

ANOTAÇÕES

Ex.: 60% para a União e 40% para alguém da Administração Direta ou 60% para a União e 40% para uma autarquia. Isso significa que nem sempre o capital social é integralmente detido pela União.

Pode ter 60% da União e outros 40% de uma empresa pública. A lei permite criar com a composição 100% pública, porém pode ter a soma da União com uma empresa pública. Uma empresa pública também pode nascer da formação do somatório de alguém da direta com uma sociedade de economia mista.

Ex.: empresa pública ABC, com capital 100% público. 70% do capital é do estado que a criou e 30% de uma sociedade de economia mista.



Sociedade de Economia Mista

- Conceito Legal (art. 4º da Lei 13.303/2016):
 - Capital público + capital privado.
 - Capital votante + maioria pública.

Ex.: S.E.M = 60% de autarquia ou 70% de capital de empresa pública. Não se pode ter 100% de capital público.

Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou a entidade da administração indireta.

Na empresa pública, admite-se qualquer forma societária.



DIRETO DO CONCURSO

1. (2021/CESPE/CEBRASPE/CODEVASF/ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Julgue o próximo item, conforme as Leis n.º 13.303/2016 e n.º 12.527/2011.

No capital de empresa pública da Bahia, é admitida a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, desde que a maioria do capital votante continue com a empresa da Bahia.

ANOTAÇÕES



25m

Distinções	Empresa Pública	Sociedade de Economia Mista
Composição do Capital	100% Público Unipessoal ou Pluripessoal	Misto / Híbrido Maioria Público + capital privado
Forma societária	Qualquer forma admitida no direito	Somente S / A
Foro Judicial	E.P da União: Justiça Federal. Ex.: Caixa Econômica Federal. E.P dos Est/DF/Mun: Justiça Estadual	S.E.M da U/Est/DF/Mun Justiça Estadual

O Estatuto das Estatais traz que as empresas públicas devem seguir as normas previstas na lei da S/A, mas não obriga que sejam S/A.

Se a União estiver presente, uma autarquia federal estiver presente ou uma empresa pública estiver presente, deve-se ir a Justiça Federal. Uma Sociedade de Economia mista não foi colocada no art. 109, I, da CF, por isso é competência da Justiça Estadual.

Ex.: quiosque de atendimento comum do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Nesse caso, a competência é atraída para a Justiça Federal. A Súmula 517 do Supremo Tribunal Federal entende que as ações contra sociedade de economia mista só correm na Justiça Federal se a União estiver presente. O art. 109, no entanto, excepciona regras ligadas ao direito do trabalho.



O PULO DO GATO

Já caiu em prova que quando a ação é contra a empresa pública é na Justiça Federal. No entanto, a empresa pública precisa ser federal para ser atraída a competência da Justiça Federal.



DIRETO DO CONCURSO

2. (2019/CESPE/PGE-PE) Com relação à organização administrativa e à administração pública direta e indireta, julgue o item a seguir.

Diferentemente das empresas públicas, que podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, as sociedades de economia mista somente podem constituir-se sob a forma de sociedade anônima.



30m

ANOTAÇÕES

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS "COMUNS" DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
	Autarquia	Fundação Pública		Empresa Pública	S.E.M
Personalidade Jurídica	Direito Público	Direito Público	Direito Privado	Direito Privado	Direito Privado
Autonomia Patrimonial	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Titularidade	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Vinculação	Sim	Sim	Sim	Sim*	Sim*
Dever de Licitar	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Proibição de acumular cargo/emprego/função	Sim	Sim	Sim	Sim*	Sim*
Teto Remuneratório	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Concurso Público	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS "DISTINTAS" DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
	Autarquia	Fundação Pública		Empresa Pública	S.E.M
		d. Público	d. Privado		
Regime de pessoal	Estatutário*	Estatutário*	CLT	CLT	CLT
Regime de Previdência	RPPS	RPPS	RGPS	RGPS	RGPS
Estabilidade (3 anos)	Sim	Sim	Não	Não	Não
Natureza dos Bens	Públicos	Públicos	Privados	Privados	Privados
Impenhorabilidade dos bens	Sim	Sim	Não	Não	Não
Precatório	Sim	Sim	Não	Não	Não

ANOTAÇÕES	

Imunidade Tributária	Sim	Sim	Sim*	Não*	Não*
Usucapião	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Ações Judiciais	JF*	JF*	JE	JF*	JE
Privilégios Processuais	Sim	Sim	Não	Não	Não
Responsabilidade Civil	Objetiva	Objetiva	Subjetiva	Subjetiva	Subjetiva
Poder de Polícia	Sim	Sim	Não*	Não*	Não

GABARITO

1. C
2. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.